

تقرير خبرة

القضية التنفيذية رقم (2025/4302)

بناءً على القرار المتخذ من قبلكم عطوفة رئيس تنفيذ محكمه بداية جرش خلدون بيك غنيمات الاكرم بإتخابنا خبراء في القضية التنفيذية رقم (2025 / 4302) وذلك لإجراء الكشف الحسي على قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (242) حوض رقم (4) بعل وادي الدير من أراضي قرية جرش محافظة جرش ، ولدى وصولنا بمعية مأمور تنفيذ وانا الخبير للمقدر العقلي والمصاح معاذ عثمان حسن حساين ، فقد تم تسليمنا المبررات بسند تسجيل رقم قيد (2025-JA-9278) تاريخ (2025/11/05) ومخطط أراضي برقم وصل (1066309) تاريخ (2025/11/05) و صورة عن بيان تغيير افراز القطعة) و تم افهامنا المهمة الموكولة إلينا وهي:

بيان فيما اذا كانت المبررات تنطبق مع بعضها البعض من جهة و مع واقع القطعة موضوع الدعوى من جهة اخرى وصف القطعة موضوع التنفيذ وصفا دقيقا ومفصلا من حيث احكام التنظيم و طبيعة الارض و تربتها و طبوغرافيتها و شكلها و تضاريسها و مدى توافر الخدمات فيها و بيان عدد الطرق التي تتخللها و المحاذية لها و سعتها و وصف المباني المقامة عليها و على فرض وجودها وصفا دقيقا و كاملا و غايات استعمالها و عمرها و تقدير قيمتها و بيان فيما اذا كان المدين ساكنا فيها او انها مشغولة من الغير و اسم هذا الغير و سنده في الاشغال و كذلك بيان عدد الاشجار و نوعها و اعمارها و قيمتها على فرض وجودها ومن ثم قيمة الارض كاملة و ما عليها من غراس و مزروعات و انشاءات على ان يستأنس الخبراء بأسعار الاراضي المجاورة و المعاملة للأرض موضوع الدعوى .

و بعد ان تفهمنا المهمة الموكولة إلينا وأداء اليمين القانونية على أن نقوم بمهمتنا بكل أمانة وصديق وإخلاص فإنا بمطابقة المبررات فوجدناها انطبقت مع بعضها البعض تمام الانطباق من جهة و متطابقة مع واقع حال العقار من جهة اخرى و تعود للقطعة موضوع للدعوى و طلبنا الإمهال لإعداد تقرير مفصل ، وبعد العودة إلى العقار موضوع للدعوى ومعاينته ولحذ المعلومات اللازمة والتجوال في أرجائه تبين لنا الآتي:

❖ الوصف العام :

العقار موضوع الدعوى قطعة الأرض رقم (242) من حوض رقم (4) بعل وادي الدير من أراضي قرية جرش محافظة جرش ، وهي تقع في الجهة الغربية من مدينة جرش إلى الجنوب من بلدة دير الليات إلى الشرق من الشارع الرئيسي الواصل بين جرش ودير الليات على مقربة من مسجد الصابرين إلى الشرق منه يصلها طريق مفتوح معبد من الجهة الشرقية و دخلة بنهاية مغلقة إلى حد القطعة في الجهة الجنوبية الغربية من القطعة وهما متصلان بالشارع الرئيسي المذكور سابقاً و يحد قطعة الأرض من من بقية للجهات قطع مملوكة وهي تقع ضمن منطقة سكنية و قريبة من للوسط التجاري و يصلها كافة الخدمات ، قطعة الأرض موضوع التنفيذ ذات شكل و ابعاد غير منتظمة، وهي شبه مستوية وهي من نوع ملك داخل التنظيم و بمساحة حسب سند التسجيل المبرر تساوي (917 متر مربع) ، تربتها حمراء مصفرة ومقام عليها أبنية و إنشاءات و مزروعة ببعض الاشجار و القطعة قابلة للبناء و للزراعة معاً .





التَّحْقِيقَاتُ :

د = 58750 ديناراً) .

عليه تكون القيمة الإجمالية لقطعة الأرض موضوع الدعوى و الابنية و الانشاءات القائمة عليها تساوي:
 $41265 + 69610 + 58750 = 169625$ ديناراً

- بالعودة الى سند التسجيل المبرز و حصص كل من الشركاء في قطعة الأرض موضوع تنفيذ فإن الجدول أدناه يوضح مقدار حصص كل منهم و مساحة كل حصة و قيمتها المقدرة وهي كما يلي :

الاسم	الحصة	المساحة	القيمة المقدرة
عبد الله نظمي عباس ابو رجب	1472	70	12961.38
بلر نظمي عباس ابو رجب	1472	70	12961.38
اسماء نظمي عباس ابو رجب	352	17	3099.46
خديجة نظمي عباس ابو رجب	352	17	3099.46
جميله عبد القادر عبد الرحمن ابو رجب	928	44	8171.30
احمد نظمي عباس ابو رجب	2240	107	19723.84
*اسعد عباس اسعد ابو رجب	9856	469	86784.88
ابو بكر نظمي عباس ابو رجب	1472	70	12961.38
زينب نظمي عباس ابو رجب	1120	53	9861.92
المجموع	39264	967	169625.00

وعليه فإن قيمة حصص المدين الشريك (اسعد عباس اسعد ابو رجب) تساوي (86784.88 ديناراً) .

- بالاستناد الى احكام المادة (85) من قانون اصول المحاكمات المدنية فإننا نرجوا ان تبين للمحكمة الموقرة انه و عند اعدادنا لتقرير الخبره اعلاه قد تم مراعاة ما يلي:
- لا تربطنا أية صلة قرابة او صداقة او عداوة باطراف الدعوى ولا وكلانها ولا هيئة المحكمة الموقرة و لذا قمنا بعملنا هذا بحيادية تامة و دون التعرض الى أية ضغوط من احد و ان جميع الوثائق التي سلمت لنا من قبل المحكمة الموقرة كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكلة لنا و تم الاستعانة بصور الاقمار الاصطناعية و الصور الفوتوغرافية لتوضيح التقرير و لقد قمنا بالكشف الحسي على قطعة الأرض موضوع هذه الدعوى مرتان : الاولى بمعية المحكمة الموقرة عند اجراء الكشف و العودة مرة ثانية لاختذ القياسات و الرفع المساحي للواقع و كانت عدد ساعات العمل لإعداد هذا التقرير 6 ساعات (ميداني ومكتب) وان الطرق والاسس التي قمنا باستخدامها و بنيت عليها ما توصلنا اليه في رأينا و قناعتنا عند اعدادنا لتقرير الخبرة هو جميع الاسس و المعايير الفنية و المساحية و الهندسية المطلوبة.

وهذه هي حدود خبرتنا نقدمها الى محكماتكم الموقرة

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

2025/11/22 في

الخبير المساح و المقدر العقاري

عبد الله بن عثمان حسن حسين

0780522766



